

காஸ் பாயிண்ட் பெட்ரோலியம் இந்தியா லிமிடெட்

-எதிர்-

ராஜேந்திரா மரோத்தி மற்றும் பலர்

(உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண்.619/2023)

பிப்ரவரி 10, 2023

[மாண்புமிகு நீதியரசர்கள் திரு. எம்.ஆர்.ஷா மற்றும் திரு. சி.டி.ரவிக்குமார்]

உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம், 1908 - கட்டளை XXI, விதிகள் 64, 84, 85 மற்றும் 86 - நிறைவேற்றுகை நடவடிக்கைகள் - உரிமையியல் வழக்கில் பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்பாணை - தொகை வசூலிப்பதற்காக 1-ம் எதிர்மனுதாரருக்கு சாதகமாக தீர்ப்புக்கடனாளியின் சொத்துக்கள் 03.11.2011-ல் ஏலம் விடப்பட்டு விற்கப்பட்டது - 31.08.1999-ல் தீர்ப்புக் கடனாளியிடமிருந்து சொத்து வாங்கப்பட்டு அவர்கள் உடைமையில் இருப்பதாய் மற்றவற்றுக்கிடையில் கூறி நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றம் முன்பாக மேல்முறையீட்டாளர் ஆட்சேபணை தாக்கல் செய்துள்ளார் - நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றம் ஆட்சேபணைகளை ஒதுக்கித் தள்ளியது - கீழமை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் மேல்முறையீட்டை அனுமதித்து நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றத்திற்கு திருப்பப்பட்டது - நீதிப்பேராணை மனு - விற்பனையில் செய்யப்பட்ட முறைகேடு அல்லது மோசடியின் தன்மையை வாதிட்டும் மற்றும் நிரூபிக்கவும் தவறிவிட்டார், அதனால் நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றத்தின் உத்தரவில் எந்த தவறும் காணப்படவில்லை எனக் கருதி கீழமை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துவிட்டது - மேல்முறையீட்டில் தீர்மானிக்கப்பட்டது: கட்டளை XXI, விதிகள் 84 மற்றும் 85-ன்படி ஏலம் எடுப்பவர், அவர் வாங்குவோர் என

விளம்பப்பட்டவுடன் விற்பனைத் தொகையில் 25 சதவிகிதத்தை செலுத்த வேண்டும் மற்றும் விற்பனை நாளிலிருந்து 15-ஆம் நாளில் நீதிமன்றம் பணிமுடிக்கும் முன்னர் வாங்குவோரால் விற்பனைத் தொகை முழுவதும் செலுத்தப்படவேண்டும் - தற்போதைய வழக்கில் வாங்குவோர் - 1-ம் எதிர்மனுதாரர் கட்டளை XXI, விதி 84-ன்கீழ் தேவையான 25 சதவிகித தொகையினைச் செலுத்தவில்லை - மீதமுள்ள 75 சதவிகித தொகையும் கூட கட்டளை XXI, விதி 85-ன்கீழ் செலுத்தப்படவில்லை - தற்போதைய வழக்கில் வாங்கும் தொகை முழுவதும் அதாவது 04.11.2011-ல்தான் செலுத்தப்பட்டுள்ளது - கட்டளை XXI, விதி 85-ன்கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட/வரையறுக்கப்பட்ட காலத்திற்குப் பின்னர் - கட்டளை XXI, விதிகள் 85 மற்றும் 85-ல் உள்ள சட்டப்பூர்வ வகையங்கள் நிறைவேற்றப்படாமை தெளிவாகிறது, எனவே விற்பனை செல்லாததாகிவிடுகிறது - மற்றவகையிலுங்கூட, கேள்விக்குரிய சொத்தானது 18.10.2011-ல் ஏலத்துக்கு விடப்பட்டபோது, அந்த சொல்லப்பட்ட சொத்தின் மீது எவ்வித தடையும் இல்லாததால் 31.08.1999 அன்றைய நிலையில் அந்த சொல்லப்பட்ட சொத்தை மேல்முறையீட்டாளர் ஏற்கனவே வாங்கியுள்ளார் - அந்தச் சொத்து ஏலத்துக்கு விடப்பட்டபோது தீர்ப்புக் கடனாளி உரிமையாளர் அல்ல அதனால், குடை ஏலத்திற்கு விட்டிருக்கக்கூடாது - இந்தச் சூழ்நிலையில் நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றம் மேல்முறையீட்டாளரால் எழுப்பப்பட்ட ஆட்சேபணைகளை மறுத்து பிழை புரிந்துள்ளது - உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது - கீழமை மேல்முறையீடு நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு மீட்டளிக்கப்படுகிறது.

மணிலால் மோகன்லால் ஷா மற்றும் பலர் -எதிர்- சர்தார் சயீத் அஹ்மத் சயீத் மஹ்மத் மற்றும் ஒருவர், (1955) 1 எஸ்.சி.ஆர். 108 மற்றும் ரோசாலி வி. -எதிர்- டைக்கோ பாங்க் மற்றும் பலர் (2009) 17 எஸ்.சி.சி. 690 - சார்வுறப்பட்டது.

பார்வையிடப்பட்ட தீர்முடிவுகள்

(1955) 1 எஸ்.சி.ஆர். 108	சார்வுறப்பட்டது	பத்தி 8.1
(2009) 17 எஸ்.சி.சி. 690	சார்வுறப்பட்டது	பத்தி 8.2

உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு அதிகாரவரம்பு : உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண்.619/2023.

ஜபல்பூரிலுள்ள மத்தியபிரதேச உயர்நீதிமன்றத்தின் முதன்மை அமர்வின் நீ.பே.மனு எண்.3342/2015-ல் 29.04.2016 அன்று பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவிலிருந்து.

ரவீந்திரா ஸ்ரீவஸ்தவா, மூத்த வழக்குரைஞர், அர்ஜுன் கார்க், ஷோபித் ஜெயின், ஆகாஷ் நன்டோலியா, செல்வி. சகுன் ஸ்ரீவஸ்தவா மேல்முறையீட்டாளர்களுக்காக முன்னிலையான வழக்குரைஞர்கள்.

சஞ்சய் கே. அகர்வால், சர்த்தக் நேமா, செல்வி. அங்கிதா காரே, ராம்சஹா குஷ்வாஹா, யஷோவர்தன் ஜெயின், செல்வி. சங்கீதா சிங், எதிர்மேல்முறையீட்டாளருக்காக முன்னிலையாயன வழக்குரைஞர்கள்.

இந்நீதிமன்ற தீர்ப்புரையானது மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. எம்.ஆர். ஷா அவர்களால் பகரப்பட்டது.

1. கேள்விக்குரிய சொத்தைப் பொறுத்து, கீழமை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பை ரத்து செய்தும் மற்றும்

நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை மீட்டளித்தும் இங்குள்ள 1-ம் எதிர்மனுதாரரின் நீதிப்பேராணை மனுவை உயர்நீதிமன்றம் அனுமதித்து, ஜபல்பூரிலுள்ள மத்தியபிரதேச உயர்நீதிமன்றத்தின் முதன்மை அமர்வால் நீ.பே.ம.எண்.3342/2015-ல் 29.04.2016-ல் பிறப்பிக்கப்பட்ட எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரை மூலம் பாதிப்படைந்து, திருப்தியுறாததின்பேரில், தற்போதைய மேல்முறையீடானது எதிர்ப்பாளரான அசல் 1-ம் எதிர்மேல்முறையீட்டாளரால் நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றத்தின் முன்பு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

2. தற்போதைய மேல்முறையீட்டிற்கு வழிவகுக்கும் சங்கதிகள் பின்வருமாறு:

2.1. எல்.பி.ஜி. வாயு ஒப்பந்தம் தொடர்பாக நேஷனல் ஜின்னி என்டர்பிரைசஸ் மற்றும் திருமதி. காயத்ரி அகர்வாலுக்குமிடையே பிரச்சனை எழுந்துள்ளது. நேஷனல் ஜின்னி என்டர்பிரைசஸிர்க்கெதிராக திருமதி. காயத்ரி அகர்வால் ஒரு உரிமையியல் வழக்கு எண்.07-எ/98-ஐ தாக்கல் செய்துள்ளார். ஒப்பந்தத்தில் உள்ள நிபந்தனைகளின் படி எல்.பி.ஜி. வாயுவை வழங்க தீர்ப்புக்கடனாளிக்கு (நேஷனல் ஜின்னி என்டர்பிரைசஸ்) உத்தரவிட்டு கற்றறிந்த விசாரணை நீதிமன்றம் தீர்ப்பாணை வழங்கியுள்ளது. பிரதிவாதிகளால் அந்த சொல்லப்பட்ட உத்தரவை அமுல்படுத்த இயலாவிட்டால் மாற்று ஏற்பாடாக, முறையே வாயு சிலிண்டர்கள் மற்றும் ரெகுலேட்டர்களின் விலையான ரூ.2,38,450/- + ரூ.23,500 (பிழை) தொகையைப் பெற வாதி உரிமையுடையவர் என ஆணையிட்டு, அந்த தீர்ப்பாணையில் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது. தீர்ப்புக்கடனாளி உத்தரவின் முதல்பகுதியை நிறைவேற்றவில்லை மற்றும் வாயு சிலிண்டர்கள், ரெகுலேட்டர்களையும் வழங்கவில்லை. எனவே, தீர்ப்பாணை பெற்றவர் நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றம் முன்பாக

நிறைவேற்றுகை மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். தீர்ப்புக்கடனாளியின் சொத்தினை விற்க முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி, விளம்புகை செய்யப்பட்டு இங்குள்ள 1-ம் எதிர்மேல்முறையிட்டாளருக்கு சாதகமாக 03.11.2011-ல் ஏலம் விடப்பட்டு விற்கப்பட்டது. இங்குள்ள மேல்முறையிட்டாளர்-1-ம் அசல் எதிர்மேல்முறையிட்டாளர் மற்றவற்றுக்கிடையில் தீர்ப்புக்கடனாளியிடமிருந்து 31.08.1999-ல் அவரால் சொத்து வாங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் மற்றும் அந்த நிலம் தங்களது உடைமையில் உள்ளது என்றும் கூறி நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றத்தின் முன்பாக ஆட்சேபம் தெரிவித்தார். உ.ந.ச. கட்டளை 21, விதி 90, உடனிறைந்த பிரிவு 151-ன்கீழ் ஒரு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. கற்றறிந்த நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றம் ஆட்சேபணைகளை மறுத்து 23.01.2013 நாளிட்ட உத்தரவில், கட்டளை 21, விதி 90-ன்கீழ் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது. பல்வகை உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு எண்/12/2013-ஆல் தாமோ, கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதியின் நீதிமன்றத்தில், மேல்முறையிட்டாளர் பல்வகை உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு தாக்கல் செய்துள்ளார். கீழமை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம், அந்த மேல்முறையீட்டினை அனுமதித்து, 23.01.2023 நாளிட்ட நிறைவேற்றுகை நீதிமன்ற உத்தரவைத் தள்ளுபடி செய்தது மற்றும் தரப்பினர்களை மீண்டும் கேட்க நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றத்திற்கு திருப்பி அனுப்பி வைத்தது. மற்றும் அனைத்து பொருண்மைகளையும், சூழ்நிலைகளையும் கருத்தில் கொண்டு, சட்டப்படி புதிதாக ஆணை பிறப்பிக்க உத்தரவிட்டது. கீழமை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட ஆணையே தற்போதைய நீ.பே.மனு மூலம் உயர்நீதிமன்றம் முன்பாக வழக்குப் பொருளாக வைக்கப்பட்டது. எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவு மூலம் உயர்நீதிமன்றம் மேற்படி நீதிப்பேராணை

மனுவை அனுமதித்து, இங்குள்ள மேல்முறையீட்டாளர்-1-ம் அசல் எதிர்மேல்முறையீட்டாளர், விற்பனையில் நடந்த முறைகேடு மற்றும் மோசடியின் தன்மை குறித்து வாதிடவும் மற்றும் நிரூபிக்கவும் கூறியுள்ளார். எனவே, நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றத்தின் ஆணையில் எவ்வித தவறும் காணப்படவில்லையென்று கருதி கீழ்மை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணையை தள்ளுபடி செய்தது.

2.2. உயர்நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு மற்றும் உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்டு, அதிருப்தியடைந்து, 1-ம் அசல் எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் இந்த மேல்முறையீட்டினைத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

3. மேல்முறையீட்டாளர் சார்பாக கற்றறிந்த மூத்த வழக்குரைஞர் திரு. ஸ்ரீ ரவீந்திரா ஸ்ரீவஸ்தவா, மற்றும் 1-ஆம் எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் சார்பாக கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் திரு. ஸ்ரீ சஞ்சய் கே. அகர்வால் ஆகியோர் முன்னிலையாகினர்.

4. இந்த வழக்கின் பொருண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளிலும், கீழ்மை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட நியாயமான காரணங்களுடனான தீர்ப்பை நீ.பே. மனுவை அனுமதித்தும், தள்ளுபடி செய்தும் உத்தரவு பிறப்பித்து உயர்நீதிமன்றம் பெரும் பிழை புரிந்துள்ளது என மேல்முறையீட்டாளர் சார்பாக முன்னிலையான கற்றறிந்த மூத்த வழக்குரைஞர் திரு. ஸ்ரீ ரவீந்திரா ஸ்ரீவஸ்தவா கடுமையாக சமர்ப்பித்தார்.

4.1. இந்த வழக்கில் உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தின் கட்டளை 21, விதி 64 மற்றும் கட்டளை 21, விதிகள் 84/85 ஆகியவை மீறப்பட்டுள்ளது. எனவே, மேலே சொல்லப்பட்ட வகையங்களை நிறைவேற்றாமையின் காரணமாக விற்பனையானது செல்லாததாகிவிட்டது என சமர்ப்பித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

4.2. இந்த வழக்கில், கேள்விக்குரிய சொத்தானது 18.10.2011 அன்று ஏலத்துக்கு விடப்பட்டது மற்றும் அதனால் ஏலத்தில் வாங்கியவர் உடனடியாக 25 சதவிகித விற்பனைப் பணத்தை செலுத்த வேண்டும் என சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. இந்த வழக்கில் ஏலம் எடுத்தவர் 03.11.2011 அன்று 25 சதவிகித தொகையை செலுத்தியுள்ளார் என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. எனவே, உ.ந.ச. கட்டளை 21, விதி 84 நிறைவேற்றப்படவில்லை என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. மீதமுள்ள விற்பனை மறுபயனை (75%) ஏல நாளிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள் ஏலம் எடுத்தவரால் செலுத்தப்படவேண்டும் என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கில் மீதமுள்ள 75 சதவிகித விற்பனை மறுபயனை ஏலம் எடுத்தவரால் 04.11.2011-ல் செலுத்தப்பட்டுள்ளது என பணிந்துரைப்படுகிறது. எனவே, உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தின் கட்டளை 21, விதி 85-ம் கூட மீறப்பட்டுள்ளது என சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. கட்டளை 21, விதிகள் 64, 84, 85 மற்றும் 86-ஐ சார்ந்து, மணிலால் மோகன்லால் ஷா மற்றும் பலர் -எதிர்- சர்தார் சயீத் அஹ்மத் சயீத் மஹ்மத் மற்றும் ஒருவர், (1955) 1 எஸ்.சி.ஆர். 108 மற்றும் ரோசாலி வி. -எதிர்- டைக்கோ பாங்க் மற்றும் பலர் (2009) 17 எஸ்.சி.சி. 690 ஆகியவற்றின் தீர்முடிவுகளை சார்ந்து, இந்த மேல்முறையீட்டை அனுமதிக்க வேண்டப்பட்டுள்ளது.

4.3. தீர்ப்புக்கடனாளியிடமிருந்து கேள்விக்குரிய சொத்தானது மேல்முறையீட்டாளரால் 31.08.1999 அன்று வாங்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும், மற்றும் அந்த நேரத்தில் கேள்விக்குரிய சொத்து உரிமையியல் வழக்கின் பொருளாக இல்லை என்ற உண்மையையும் உயர்நீதிமன்றம் முறையாகக் கருத்தில் கொள்ளவில்லை என மேல்முறையீட்டாளர் சார்பாக முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. உரிமையியல் வழக்கானது எல்.பி.ஜி

வாயு ஒப்பந்தத்தின் குறித்தவகை நிறைவேற்றத்திற்காக தாக்கல் செய்யப்பட்டது என சமர்ப்பித்துக்கொள்ளப்பட்டது. 18.05.1999 நாளிட்ட உறுத்துக் கட்டளை கூட கேள்விக்குரிய சொத்தின் வழக்குப் பொருளாக இல்லை எனப் பணிந்துரைக்கப்படுகிறது. நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றத்தால் 18.10.2011/03.11.2011 அன்று கேள்விக்குரிய சொத்து ஏலத்துக்கு விடப்பட்டாலும், அதற்கு மிக முன்னதாகவே மேல்முறையிட்டாளர் சொத்தினை 31.08.1999-ல் வாங்கியுள்ளார் என குறிப்பிடப்பட்டது. எனவே, கேள்விக்குரிய சொத்து ஏலம் விடப்பட்டபோது, தீர்ப்புக்கடனாளி அதன் உரிமையாளராக இல்லை. ஆனால், அது அவ்வாறே மேல்முறையிட்டாளரால் 31.08.1999 தேதியிட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட கிரைய ஆவணம் மூலம் வாங்கப்பட்டது என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. விசாரணை நீதிமன்றம் 18.05.1999 அன்று உறுத்துக்கட்டளை வழங்கியிருந்தாலும், உறுத்துக்கட்டளைக்கு அப்பால், மேல்முறையிட்டாளர் சொத்தினை வாங்கியுள்ளார் என்பதால் அவர் ஆட்சேபணைகளை எழுப்ப அனுமதிக்க முடியாது என்று கருதியதில் உயர்நீதிமன்றம் கடும் பிழை புரிந்துள்ளது என்று மேலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

4.4. மேற்சொன்ன வாதங்களை வைத்தும் மேலே உள்ள முடிவுகளைச் சார்ந்தும் இந்த மேல்முறையிட்டை அனுமதிக்குமாறு வேண்டப்படுகிறது.

5. இங்கு 1-ம் எதிர்மேல்முறையிட்டாளர் - ஏலத்தில் வாங்கியவர் சார்பாக முன்னிலையாகும் கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் திரு. சஞ்சய் அகர்வால் தற்போதைய மேல்முறையிட்டை கடுமையாக எதிர்த்துள்ளார்.

5.1. கற்றறிந்த நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட உத்தரவை மீட்டளித்தும் இங்குள்ள மேல்முறையிட்டாளர்-எதிர்ப்பாளர்-ஆல் எழுப்பப்பட்ட ஆட்சேபணைகளை புறந்தள்ளிய உயர்நீதிமன்றம்

வழக்கின் பொருண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் பேரில் எந்தப் பிழையும் செய்யவில்லை என 1-ஆம் எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் சார்பில் முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞரால் சமர்ப்பித்துக்கொள்ளப்பட்டது.

5.2. கட்டளை 21, விதி 90-ன் உண்மையான பொருள் விளக்கத்தின்படி, கட்டளை 21, விதி 64 மற்றும் கட்டளை 21, விதிகள் 84/85-ன் விதிமீறல் எனக்கூறி விற்பனையை உயர்நீதிமன்றம் சரியாகத் தள்ளுபடி செய்துள்ளது என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. கேள்விக்குரிய சொத்தை, வழக்கு நிலுவையிலிருக்கும் போதும் மற்றும் 18.05.1999 நாளிட்ட உறுத்துக்கட்டளை நடப்பில் இருக்கும்போதும் மேல்முறையீட்டாளர் வாங்கியுள்ளார் என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. எனவே, அதன் பின்னர், மேல்முறையீட்டாளர் ஆட்சேபணை எழுப்ப உரிமையுடையவரல்ல என்றும், கேள்விக்குரிய சொத்து அதனால் வாங்கப்பட்ட காரணத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. வழக்கில் இடைக்கால உறுத்துக்கட்டளை விசாரணை நீதிமன்றத்தால் 18.05.1999-ல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மற்றும் அந்த நேரத்தில் இங்குள்ள மேல்முறையீட்டாளரால் சொத்து வாங்கப்படவில்லை என்பதாலும் மேல்முறையீட்டாளருக்கு அறிவிப்பு அனுப்பும் கேள்வி இல்லை என்று உயர்நீதிமன்றம் சரியாகக் கருதியுள்ளது என்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

5.3. கட்டளை 21, விதி 64, கட்டளை 21, விதிகள் 84 மற்றும் 85 பின்பற்றப்படவில்லை என்கிற கூற்று நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றத்தின் முன்பு எழுப்பப்படவில்லை மற்றும் அது பின்னர் எழுப்ப அனுமதிக்கப்படக்கூடாது என உயர்நீதிமன்றம் சரியாகக் கருதியுள்ளது என்றும் மேலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

5.4. மேற்சொன்ன வாதங்களை முன்வைத்து தற்போதைய மேல்முறையீட்டினை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டப்பட்டுள்ளது.

6. சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர்களின் சார்பாக முன்னியலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர்களின், விரிவான வாதங்களை நாங்கள் கேட்டோம்.

7. சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர்களின் சார்பாக வைக்கப்பட்ட வாதங்களைக் கருத, வரிசைக்கிரமமான நாட்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் காணப்பட வேண்டியுள்ளது. அவை பின்வருமாறு:-

7.1. 1998-இல், தீர்ப்பாணையைப் பெற்றவர், எல்.பி.ஜி வாயு ஒப்பந்தத்தை குறித்தவகை நிறைவேற்றுகைக்காக உரிமை வழக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார்;

7.2. உரிமையியல் வழக்கானது, பிரச்சனைக்குரிய சொத்து சம்பந்தப்பட்டதல்ல. அசல் வாதியால் இடைக்கால உறுத்துக்கட்டளை மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்களது நிறுவனமான ஜின்னி என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தை வேறு ஏதேனும் நபருக்கு விற்று, உரிமை மாற்றம் செய்த பின்னர் தாமோ-வை விட்டு பிரதிவாதிகள் செல்ல முயல்வதாக அஞ்சப்பட்டது. உரிமையியல் நடைமுரியாய் சட்டம், கட்டளை 38-இன்கீழ் நிரந்தர உறுத்துக்கட்டளைக்காக மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 18.05.1999 நாளிட்ட ஆணையில், கற்றறிந்த விசாரணை நீதிமன்றம் தற்போதைய நிலையையே தொடர உத்தரவிட்டது. பிரதிவாதிகள் தங்கள் நிறுவனமான ஜின்னி என்டர்பிரைசஸை வேறு எவருக்கும் மாற்றினால் பிறகு அவற்றை வாதியின் பயனுக்கெதிராக மாற்றக்கூடாது என கற்றறிந்த விசாரணை நீதிமன்றம் மேலும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

எதிர்வாதிகள்-தீர்ப்புக்கடனாளி-ஜின்னி என்டர்பிரைசஸ் எல்.பி.ஜி வாயு வழங்குமாறும் மாற்றாக ரூ. 2,38,450/- +

ரூ.23,500/- (பிழை) வழங்குமாறும் உத்தரவிட்டு 30.09.1999-இல் தீர்ப்பாணை வந்துள்ளது. தீர்ப்பாணை செயல்படுத்தப்படாததால், தீர்ப்பாணை பெற்றது, நிறைவேற்றுகை நடவடிக்கை தாக்கல் செய்தார். நிறைவேற்றுகை நடவடிக்கையில் கேள்விக்குரிய சொத்தானது ரூ. 2,38,450/- + ரூ.23,500/- (பிழை) வசூல் செய்யப்பட ஏலத்துக்கு விடப்பட்டது. சொத்து 18.10.2011-ல் ஏலத்துக்கு விடப்பட்டது. ஏலத்தில் வாங்கியவர், 1-ஆம் எதிர்மனுதாரர் 03.11.2011 அன்று தொகையில் 25 சதவிகிதத்தை செலுத்தினார் மற்றும் மீதமுள்ள 75 சதவிகித தொகையை 04.11.2011 அன்று செலுத்தினார். மேற்சொன்ன உண்மை நிலையில் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் சார்பாக வாதங்கள் குறிப்பாக, மேல்முறையீட்டாளர் சார்பாக வைக்கப்பட்ட வாதமான கட்டளை 21, விதிகள் 64, 84 மற்றும் 85 கருத்தில் கொள்ளப்படவேண்டியதாகிறது.

7.3. தற்போதைய மேல்முறையீட்டில் உள்ள பிரச்சனைகளை உ.ந.ச.-வின் தொடர்புடைய வகையங்களை நிறைவேற்றாதது குறித்து பரிசீலிக்கும்போது, உ.ந.ச.-வின் சம்பந்தப்பட்ட வகையங்களை அதாவது, கட்டளை 21, விதிகள் 64, 84, 85 மற்றும் 86-ஐ பரிசீலிக்க வேண்டியுள்ளது. அவை கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது:-

"கட்டளை 21 - தீர்ப்பாணைகள் மற்றும் உத்தரவுகளை

நிறைவேற்றுதல்

விதி 64. பற்றுகை செய்யப்பட்ட சொத்து விற்பனை

செய்யப்படவும் விற்றுமுதல் அதற்கு உரிமையுடைய

ஆளிடம் செலுத்தப்படவும் கட்டளையிட அதிகாரம்:- ஒரு

தீர்ப்பாணையை நிறைவேற்றும் நீதிமன்றம் எதுவும்

அதனால் பற்றுகை செய்யப்பட்டு விற்பனை

செய்யத்தக்கதாய் உள்ள சொத்து எதுவுமோ அல்லது

தீர்ப்பாணையை தீர்க்க அவசியமென தோன்றலாகும் அதன் பகுதியோ விற்கப்படுதல் வேண்டும் என்றும் அத்தகைய விற்பனையிலிருந்து கிடைக்கும் விற்றுமுதல் அல்லது போதுமானதாக உள்ள அதன் ஒரு பகுதி அதனை தீர்ப்பாணையின் படி பெற்றுக்கொள்ள உரிமையுடைய தரப்பினரிடம் செலுத்தப்படுத்தல் வேண்டும் என்று கட்டளையிடலாம்.

விதி 84. விலைக்கு வாங்குபவரால் வைப்பீடு மற்றும் தவறுகையின் பேரில் மறுவிற்பனை: 1. அசையா சொத்து விற்பனை ஒவ்வொன்றின் பேரிலும் விலைக்கு வாங்குநர் என்று விளம்பப்பட்ட ஆள் அத்தகைய விளம்புகையை அடுத்து பின்பு தம் கொள்விலை தொகையில் 25 சதவிகிதத்தை விற்பனையை நடத்துகின்ற அலுவலர் அல்லது வேறு ஆளிடம் வைப்பீடாக செலுத்துதல் வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய வைப்பீடு செய்யாதவறினால் சொத்து உடனே மறுவிற்பனை செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

2. தீர்ப்பாணை பெறுநர் விலைக்கு வாங்குநராகவும் 72-ன் விதியின் படி கொள்விலை தொகையை எதிர்க்கட்டு செய்ய உரிமையுடையவராகவும் இருக்குற விடத்து நீதிமன்றம் இந்த விதியின் வேண்டுறுத்தல்களை விட்டுவிடலாம்.

விதி 85. கொள்விலைத் தொகை முழுவதையும் செலுத்துவதற்கான காலம்: செலுத்தப்பட வேண்டிய கொள்விலைத் தொகை முழுவதும் விலைக்கு வாங்குநர் எந்த எதிர்க்கட்டுக்கு 72-வது விதியின்படி

உரிமையுடையவராய் இருக்கலாகுமோ அந்த எதிர்க்கட்டு ஏதொன்றின் அனுசூலத்தையும் உடையவராய் இருப்பர். வரம்புரையாக, நீதிமன்றத்தில் செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகையைக் கணக்கிடுகையில், வாங்குபவர் விதி 72 இன் கீழ் அவர் உரிமை பெறக்கூடிய எந்தவொரு எதிரிடை கோரிக்கையின் அனுசூலத்தைப் பெறுவார்.

விதி 86. செலுத்தத் தவறுகையில் நடைமுறை:
முன்சென்ற கடைசி விதியில் சொல்லப்பட்ட கால அளவிற்குள் செலுத்தத் தவறுகையில் நீதிமன்றம் தக்கதென கருதினால் வைப்பீடானது விற்பனைக்கான செலவுகளை கொடுத்தபின்பு தண்ட இழப்பாக அரசாங்கத்திற்கு சேர்க்கப்படலாம் மற்றும் சொத்து மறுவிற்பனை செய்யப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் தவறுகை புரியும் விலைக்கு வாங்குநர் சொத்துக்கு அல்லது அது பின்னர் எந்த தொகைக்கு விற்கப்படலாகுமோ அந்த தொகையின் பகுதி எதற்குமுள்ள உரிமை கோரிக்கை அனைத்தையும் தண்டமாக இழந்துவிடுவார்."

7.4. கட்டளை 21, விதி 84-ன்படி, அசையாச்சொத்துக்களின் ஒவ்வொரு விற்பனையிலும், வாங்குபவர் என விளம்புகை செய்யப்பட்ட நபர், அத்தகைய விளம்புகைக்குப் பின்னர் உடனே அவரது வாங்கும் பணத்தொகையை 25 சதவிகிதத்தை செலுத்த வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய தொகையை செலுத்தத் தவறினால், சொத்து உடனே மீள விற்கப்படும்.

7.5. கட்டளை 21, விதி 85-ன்படி செலுத்தப்படவேண்டிய வாங்கும் பணம் முழுத்தொகையையும், சொத்து விற்பனையிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள்

நீதிமன்றம் முடிவுறும் முன்னர் வாங்குவோரால் நீதிமன்றத்தால் செலுத்தப்படவேண்டும். எனவே மேலே கூறப்பட்ட வகையங்களின்படி வாங்குவோரென விளம்புகை செய்யப்பட்ட உடன் விற்பனைத் தொகையில் வாங்கியவர் 25 சதவிகித தொகை செலுத்த வேண்டும். வாங்கும் தொகை முழுத்தொகையும் சொத்து விற்பனையிலிருந்து 15-ஆம் நாள் நீதிமன்றம் முடிவுறும் முன்னர் நீதிமன்றத்தில் வாங்குபவரால் செலுத்தப்படவேண்டும்.

7.6. தற்போதைய வழக்கில், ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டவாறு, வாங்குபவர்-1ஆம் எதிர்மனுதாரர், 03.11.2011 அன்று தொகையில் 25 சதவிகிதத்தை செலுத்தினார். கட்டளை 21, விதி 84-ன்படி அவசியமான 25 சதவிகித தொகையை உடனடியாக செலுத்தவில்லை. அவர் வாங்கியவர் என விளம்புகை செய்த அன்று அதாவது 18.10.2011 அன்று ஏலத்தில் வாங்கியவர் 25 சதவிகித தொகையை செலுத்தவேண்டும். மீதமுள்ள 75 சதவிகித தொகையும் கட்டளை 21, விதி 85-ன்கீழ் கோரப்பட்டவாறு செலுத்தப்படவில்லை. இந்த வழக்கில் வாங்கிய தொகை முழுவதும் 04.11.2011ன் அன்று அதாவது கட்டளை 21, விதி 85-ன்கீழ் வகை செய்யப்பட்டுள்ள/வரையறுக்கப்பட்டுள்ள காலத்திற்குப்பின்னர் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் கட்டளை 21, விதிகள் 84 மற்றும் 85 பின்பற்றப்படவில்லை.

8. மேலே சொல்லப்பட்ட பொருண்மைகளின் துணை கொண்டு, கட்டளை 21, விதிகள் 84 மற்றும் 85-ன் மீது இந்த நீதிமன்றத்தின் முடிவுகள் குறிப்பிடவும் மற்றும் கருதவும் அவசியமாகிறது.

8.1. மேற்படி மணிலால் மோகன்லால் ஷா வழக்கில் தீர்ப்புக்கடனாளி தவிர வாங்குவோரால் தொகையில் 25 சதவிகிதத்தை செலுத்துதல் குறித்த வகையம் கட்டாயமானது என்றும் மற்றும் விற்பனை நாளிலிருந்து

15 நாட்களுக்குள் விற்பனை தொகை முழுவதும் செலுத்தப்படவேண்டும் என்று கருதி தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது: மேலும், அந்த தொகை 15 நாட்களுக்குள் செலுத்தத் தவறினால், தொகையை பறிமுதல் செய்ய நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது என்றும், அந்நிலையில் அவ்வதிகாரம் நிறைவடையது என்றும் மறு விற்பனை செய்ய நீதிமன்றத்தின் கடமை கட்டாயமானது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தீர்முடிவின் பத்தி 8-ல் கீழ்க்கண்டவாறு தீர்மானிக்கப்பட்டது:-

"8. விதியின் மொழிநடை அறிவுறுத்தியுள்ளவாறு தீர்ப்புக்கடனாளி தவிர வாங்குவோரால் 25 சதவிகித தொகை செலுத்துதல் குறித்த வகையும் கட்டாயமானது. விற்பனை நாளிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள் வாங்கும் விலை முழுத்தொகையும் செலுத்தப்படவேண்டும். ஆனால் தீர்ப்பாணை பெற்றவர் எதிரிடை கோரிக்கையின் பயனுக்குரியவர் எனினும் செலுத்துதல் வகையும் கட்டாயம்..... (விதி 85). 15 நாட்களுக்குள் செலுத்துதல் செய்யப்படவில்லையென்றால் தொகையினை கைப்பற்றும் விருப்புரிமை நீதிமன்றத்திற்கு உண்டு மற்றும் அங்கு விருப்புரிமை முடிந்து விடுகிறது. ஆனால் சொத்தினை மறுவிற்பனை செய்யும் நீதிமன்ற கடப்பாடு கட்டாயமானது. செலுத்தத் தவறுதலின் மேலும் விளைவானது, சொத்தின் மீதான எல்லா கோரிக்கையையும் தவறிய வாங்குவோர் இழக்கிறார்."

8.2. மேற்படி ரோசலி வ. என்ற வழக்கின் தீர்முடிவை தொடர்ந்து, மேற்படி மணிலால் மோகன்லால் ஷா என்ற வழக்கில் தீர்முடிவு

கருத்திற்கொள்ளப்படவேண்டும். இந்த நீதிமன்றத்தில் சொல்லப்பட்ட அத்தீர்ப்பில் கட்டளை 21, விதி 84-ல் கண்ட "உடனடி" என்ற வார்த்தை விளக்கப்பட்டது. அந்த தீர்முடிவில் மேற்கண்ட மணிலால் மோகன்லால் ஷா வழக்கு முடிவின் பத்தி 11-ஐ கருதி, பத்தி 20-ல் கீழ்க்கண்டவாறு கருதியுள்ளது:-

"20. "உடனடி" என்ற சொல்லின் பொருள் என்னவாக இருக்கும் என்பது இந்த நீதிமன்றத்தின் முன்பாக பரிசீலனைக்கு வந்து, இங்கு ஏற்கனவே மணிலால் மோகன்லால் ஷா (ஏ.ஐ.ஆர். 1954 எஸ்.சி.349) என்ற வழக்கில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு முடிவு செய்யப்பட்டது: (ஏ.ஐ.ஆர். பி.பி.351-322 பத்தி 11)

"11. இந்தப் பொருளைக் கருத்தில் கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட விதிகள் மற்றும் நீதிமன்ற முடிவுகள் ஆகியவற்றின் மொழிநடையை பரிசீலித்து விதிகளின் வகையங்கள் வாங்குநர் என்று விளம்புகை செய்யப்பட்ட நபர் உடனே வாங்கும் தொகையில் 25 சதவிகிதமும் மற்றும் விற்பனையிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள் மீதமுள்ள தொகையும் செலுத்துவது கட்டாயம் என்றும் இவ்வகையங்கள் நிறைவேற்றாவிட்டால் அது விற்பனையாகவே கருத முடியாது என்றும் நாங்கள் கருதுகிறோம். முதலில் 25 சதவிகித வாங்கும் தொகையும் மீதம் 15 நாட்களுக்குள்ளும் செலுத்தாது போனால் வாங்குவோருக்கு சாதகமா விற்பனை உள்ளது என விதிகள் கூறவில்லை. இந்த விதிகளின்படி விற்பனை இல்லை எனக் கூறப்பட்டால், விற்பனை நடந்ததற்கான முக்கிய முறைகேடு என்ற வினா எழுவில்லை.

தவறிய வாங்குவோரின் தரப்பில் தொகை செலுத்தாது விற்பனை நடவடிக்கையை முழுவதும் இல்லாததாக செய்கிறது. தவறுதல் நிகழ்ந்தால் சொத்தினை நீதிமன்றம் மீண்டும் விற்கவேண்டும் என்ற பொருண்மை, விற்பனைக்காக ஏற்கனவே நடந்த நடவடிக்கைகள் சட்டத்தின் கண்கள் முன்பாக அவை நடக்கவில்லை என்பதால் அவை முற்றலும் அகற்றப்பட்டுள்ளது என்பதையே காட்டுகிறது. எனவே, இந்த வழக்கின் சூழ்நிலைகளில் இருந்து விற்பனை இல்லை என்றும் வாங்குவோர் எந்த உரிமையும் பெறவேயில்லை என்றும் நாங்கள் தீர்மானிக்கிறோம்."

8.3. மேற்சொன்ன முடிவுகளில் இந்த நீதிமன்றத்தால் முடிவு செய்யப்பட்ட சட்டத்தை தற்போது கையிலுள்ள வழக்கில் பொருத்திப் பார்க்கும்போது கட்டளை 21, விதி 84 மற்றும் கட்டளை 21, விதி 85-ல் உள்ள கட்டயமான வகையங்களுக்கு இணங்கவில்லை என்றும், எனவே, விற்பனை செல்லத்தக்கதல்ல என்பதாகும்.

9. வேறுவகையில் கூறுவதானால், கேள்விக்குரிய சொத்தினை ஏலம் விடுவதற்கு முன்பு அதாவது 31.08.1999 அன்று மேல்முறையீட்டாளர் இங்கு வாங்கிவிட்டார் என்பது குறித்துக்கொள்ளப்பட வேண்டியதாகும். அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கேள்விக்குரிய சொத்தானது உரிமை வழக்கிற்கு பொருளல்ல. இங்கு மேலே கருதியவாறு வழக்கின் பொருண்மையானது எல்.பி.ஜி வாயு ஒப்பந்தத்தின் குறித்தவகை நிறைவேற்றுகை என்பது பற்றியதாகும். 18.05.1999 நாளிட்ட இடைக்கால உறுத்துக்கட்டளையும் கூட ஜின்னி என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தை எந்த நபருக்கும் உரிமை மாற்றுவதை

எதிர்த்தும், அவர்களது நிறுவனமான ஜின்னி என்டர்பிரைசைசுக்குறித்து அதே நிலையைத் தொடரவும் பிரதிவாதிகள் உத்தரவிடப்பட்டனர். எனவே, கேள்விக்குரிய சொத்து 18.10.2011 அன்று ஏலத்துக்கு விடப்பட்டபோது அந்த நேரத்தில் மேல்முறையீட்டாளர் அந்த சொல்லப்பட்ட சொத்தினை, சொல்லப்பட்ட சொத்தைப் பொறுத்து எவ்வித உறுத்துக்கட்டளை இல்லாமலும் இடைக்கால உறுத்துக்கட்டளை 18.05.1999-ல் உள்ளதால் 31.08.1999-ற்கு முன்னதாகவே வாங்கியுள்ளார். மற்றும் இங்கு மேலே கருதியவாறு கேள்விக்குரிய சொத்தானது வழக்கின் விஷயமாக இல்லை மற்றும் தீர்ப்பாணை 30.09.1999 அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சொத்தானது ரூ.2,38,450/- + ரூ.23,500/- (பிழை) வசூலிக்க 2011-ம் வருடம் ஏலம் விடப்பட்டுள்ளது. 18.05.1999 நாளிட்ட இடைக்கால உறுத்துக்கட்டளை மேல்முறையீட்டாளருக்கு எதிராக அமுல்படுத்த இயலாது. எனவே, மேல்முறையீட்டாளருக்கெதிராக 18.05.1999 உறுத்துக்கட்டளையைக் கருதி உயர்நீதிமன்றம் தவறு இழைத்துவிட்டது. எனவே, 18.10.2011 அன்று சொத்து ஏலம் விடப்பட்ட அந்த நேரத்தில் தீர்ப்புக்கடனாளி உரிமையாளர் அல்ல. எனவே, அதனை ஏலத்தில் விட்டிருக்கக்கூடாது. இந்த சூழ்நிலையில், ஏலம் விடும் நாளுக்கு மிக முன்னதாகவே அதாவது 31.08.1999 அன்று மேல்முறையீட்டாளர் வாங்கிய சொத்தை ஏலம்/விற்பனை செய்வதற்கு எதிராக மேல்முறையீட்டாளரால் எழுப்பப்பட்ட ஆட்சேபணைகளை மறுதலித்து கற்றறிந்த நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றம் பிழை புரிந்துள்ளது.

10. மேற்சொன்னவற்றைக் கருத்திற்கொண்டு மற்றும் மேலே சொல்லப்பட்ட காரணங்களினால் உயர்நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவு செல்லாததாகவும், நீக்கறவு செய்யப்படவும் வேண்டியதாகிறது. அதன்படி, செல்லாததாகிறது மற்றும்

நீக்கறவு செய்வதற்குரியது. அதன் விளைவாக மேல்முறையீட்டாளரால் எழுப்பப்பட்ட ஆட்சேபணைகளை மறுதலித்து நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றம் வழங்கிய ஆணையையும் செல்லாததாகவும் நீக்கறவு செய்யப்பட வேண்டியதாகிறது மற்றும் செல்லாததாகிறது மற்றும் நீக்கறவு செய்யப்படுகிறது. கீழமை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் வழங்கிய ஆணை இதன்மூலம் மீட்டளிக்கப்படுகிறது. நிறைவேற்றுகை நீதிமன்றத்தில் உள்ள அவர் செலுத்திய தொகையை மீண்டும் பெறுவதற்கு 1-ஆம் எதிர்மனுதாரருக்கு உரிமை உள்ளது. தற்போதைய மேல்முறையீடு அவ்வாறாக அனுமதிக்கப்படுகிறது. இந்த வழக்கின் பொருண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளில் செலவுத்தொகை குறித்து உத்தரவு ஏதும் இல்லை.

மேல்முறையீடு அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொறுப்புத்துறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி, தன்னுடைய மொழியில் புரிந்துகொள்வதற்கும் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கும் உட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப் பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும்."